T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24010506 -010.06 07/06/2017
Konu : Kurum alacaklarının 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması

GENELGE
2017/21

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2017/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar esas alınmak ve anılan Kanunla uyumlu olmak üzere yeniden yapılandırılmaktadır.

2) YASAL DAYANAKLAR

7020 sayılı Kanununda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

"Kapsam ve tanımlar

MADDE 1- *(1) Bu Kanun hükümleri;*

...

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları hariç), 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

2) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

4) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik

işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

***5)** 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,*

***6)** İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarından,*

***7)** İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlardan,*

... bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da Ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.

***(2)** Bu Kanunun uygulanmasında;*

...

***ç)** Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),*

ifade eder.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması

MADDE 2-

(...)

***(9)** Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;*

***a)** 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,*

***b)** Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve toplulık sigortası primi,*

***c)** Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,*

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer5 i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

***(10)** Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre*

için Yl-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(11) *2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibanyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.*

(12) *İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ıncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.*

(13) *Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.*

(14) *Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun kapsanma giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer'ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın %40'ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde kalan %60'ınm tahsilinden vazgeçilir.*

(15) *5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, aynı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.*

Ortak hükümler

MADDE 3- (1) *Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;*

a) *30/6/2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,*

b) *(...) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri,*

şarttır.

(2) *Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile*

rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk işgünü mesai saati sonunda biter.

(3) *Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.*

a) *Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.*

b) *Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.*

c) *Taksitle yapılacak ödemelerde 2 nci ve 4 üncü maddelere göre belirlenen tutar;*

1) *Altı eşit taksit için (1,045),*

2) *Dokuz eşit taksit için (1,083),*

3) *Oniki eşit taksit için (1,105),*

4) *Onsekiz eşit taksit için (1,15),*

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

ç) *Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde, bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.*

d) *Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler hâlinde azami yüzkırkdört eşit taksitte tahsil edilir. Ancak bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50'sini aşamaz.*

1) Taksitle yapılacak Ödemelerde belirlenen tutar;

(aa) *Altı eşit taksit için (1,032),*

(bb) *Dokuz eşit taksit için (1,053),*

(cc) *Oniki eşit taksit için (1,064),*

(çç) *Onsekiz eşit taksit için (1,086),*

(dd) *Yirmidört eşit taksit için (1,109),*

(ee) *Otuzaltı eşit taksit için (1,19),*

(ff) *Kırksekiz eşit taksit için (1,247),*

(gg) *Altmış eşit taksit için (1,304),*

(ğğ) *Yetmişiki eşit taksit için (1,361),*

(hh) *Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703),*

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca durdurulması

hâlinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenir.

(4) *Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.*

(5) *(...)*

(6) *Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.*

(7) *(...)*

(8) *Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki alacaklar için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.*

(9)*Bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları uyarınca vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.*

(10) *Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.*

(11) *Bu Kanun hükümleri;*

a) *5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Iş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,*

b) *13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve*

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmaz.

(12) *Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.*

(13) *Bu Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası gibi fer'i amme alacakları hesaplanmaz.*

(14) *Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların bu Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.*

(15) *Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez. Davadan vazgeçme dilekçeleri, ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.*

(16) *Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.*

(17) *Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer'ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.*

(18) *İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz.*

(19) *Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin onikinci fıkrası kapsamında olan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.*

(20) *(...)*

(21) *Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunanlardan mücbir sebep hâli devam edenler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip*

eden aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir.

(22) Bu maddenin yirminci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile yirmibirinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmaz.

(23) Bu Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.

(24) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu Kanunda belirtilen diğer kamu idareleri yetkilidir. İl özel idarelerine ve belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

***MADDE 4-** (...)*

...

***MADDE 20-** (...)*

Yürürlük

***MADDE 21-** (1) Bu Kanunun;*

***a)** (...)*

***b)** Diğer maddeleri yayımı tarihinde,*

yürürlüğe girer.

Yürütme

***MADDE 22-** (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."*

3) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ

7020 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

2017 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017) tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

3.2- Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,

3.3- Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,

3.4- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve Kanunun yayımı tarihinden (27/5/2017) önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

3.5- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017) tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları ile 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca uygulanan ve 23/4/2015 tarihinden 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısına ilişkin olup 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği hâlde yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları,

3.6- İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

3.7- Bu madde kapsamına giren ve Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri,

3.8- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

3.9- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3.10- İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 27/5/2017 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/6/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30/6/2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 30/6/2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde dahi, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği **Ek: 1/a'da** yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği **Ek: 1/b' de** yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği **Ek:1/c' de** yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için örneği **Ek:1/ç' de** yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

c) İdari para cezası borçları için örneği **Ek:1/d' de** yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d) Ek karşılık prim borçları için örneği **Ek:1/e' de** yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

başvurulması gerekmektedir.

4.4- Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu

maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla **Ek: 1/f' de**, (d) bendinde belirtilen borçlar dolayısıyla **Ek:1/g' de** yer alan başvuru formu doldurulacaktır.

Bu nitelikteki borçlar için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmekte olup;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine.

d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla "Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara" adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında malullük ve yaşlılık aylığı alanlar yönünden bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere yapılandırma talebinde bulunanlar için birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, yukarıda belirtilen nitelikteki her bir sosyal güvenlik destek primi borcu yönünden ayrı ayrı başvuru formu düzenlenecektir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formları ve ödeme planlarının bir örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili ünitelere gönderilecektir.

4.5- 5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, 4(a) İsteğe Bağlı Sigortalılar (506 SK Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk Sigortalıları (Avukat/Noter-506 SK Mülga 86. Md.), Yurtdışı Topluluk Sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi), Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları için örneği **Ek:1/h' da** yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.6- 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği **Ek:1/ı' da** yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.7- 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari

para cezalarına örneği **Ek:1/j'de** yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.8- İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunulan borçlar için örneği **Ek: 1/k'de** yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ek karşılık prim borçları yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) "E-SGK" menüsünün içerisinde yer alan "MOSİP" üzerinden "Kesenek Bilgi Sistemi" kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir.

e-sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin kesenek-kurum karşılığı ile prim borçları, ek karşılık prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, idari para cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut Tahsilat/Yapılandırmalar/7020 menüsü üzerinden alınacaktır.

4.9- Çeşitli başvuruların değerlendirilmesi,

4.9.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvurusunu ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31/8/2017 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

4.9.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) no'lu alt bentleri ile (4) no'lu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için süresi içerisinde başvuruda bulunan sigortalılar, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31/8/2017 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, diğer borç türleri için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.

4.9.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki

sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde, başvuru yapılan ünitece yapılandırma ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan başvuru formları sigortalının dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir. Yapılandırma işlemleri dosyasının bulunduğu ünitece yapılacak olup, ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya tebliğ edilecektir.

4.9.4- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

4.9.5- Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmaması halinde, başvuru formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

4.9.6- Bir borç türünden başvuru süresi içinde yapılan geçerli başvuruların, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31/8/2017 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu yapılandırma kapsamına giren diğer borç türleri için de kabul edilecektir.

4.9.7- Gerek 6736 sayılı Kanun kapsamında uygulamaya konulan yapılandırma işlemleri sırasında ve gerekse de 2016-22 ve 2017-6 sayılı genelgelerle veya münferit talimatlarla uygulamaya işlerlik kazandırmak ve amaca uygun azami faydanın sağlanmasını teminen ünitelerimizce düşülen tereddütlere istinaden yapılacak işlemler ile ilgili olarak verilen talimatlar aşağıda belirtilmiş olup, belirtilen talimatlara kıyasen uygulama yapılması mümkün bulunmaktadır.

1) Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu taleplerin geçerli kabul edilmesi,

2) Kurumumuza borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki taleplerinin kabul edilmesi,

3) Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırılma talebinde bulunması halinde bu talebinin kabul edilmesi,(şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)

4) Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebinin kabul edilmesi,

5) Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31/8/2017 tarihine kadar mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusunun kabul edilmesi,

6) Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunan alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması halinde geçerli kabul edilmesi,

7) 4/a, b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilmesi,

gerekmektedir.

5) YENİDEN YAPILANDIRMA USÜL VE ESASLARI

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümler kapsamında yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna (31/8/2017 dahil) kadar peşin; taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ise (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hükümler kapsamında ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

5.1- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması

7020 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; Yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde; söz konusu alacakların, ilk taksit ödenme süresi içinde (peşin) ödenmesi halinde bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faizin alınmayacağı; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacağı,

2 nci maddesinin onüçüncü fıkrasında ise, bu kanun kapsamına giren alacakların, asıllarının Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer 'ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın % 40 ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60 ının

tahsilinden vazgeçileceği,

Hükme bağlanmıştır.

Buna göre, alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin sona ermesine ya da alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer'isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde hesaplanacaktır.

a) Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması

7020 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için **Ek:2'de** yer alan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;

- 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
- 1/1/2005 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,
- 1/1/2014 tarihinden 31/10/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
- 1/11/2016 tarihinden itibaren (kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere) aylık % 0.35 oranı

basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; "(...)bu Kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %.0.35 oranının esas alınması öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kıst ay dikkate alınacak ve 2017/ Mayıs ayı için %.0.35 oranı 26 günlük olarak hesaplanacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, esas alınacak oran TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

Sonuç itibariyle; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan

alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

b) Aslı ödenmiş fer'i alacaklar için hesaplama

7020 sayılı Kanunun 2 nci inci maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca; Kapsama giren alacak asıllarının 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen fer'ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer'i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 27/5/2017 tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40'ı yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.

5.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması

7020 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, en geç ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017 tarihi dahil) tebliğ edilmiş olan, idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

İdari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, işveren intra sistemi İDARİ PARA CEZASI başlığı altında bulunan İDARİ PARA CEZASI GİRİŞ menüsünden, İPC' nin Oluştuğu Tarih:...../...../..... alanına, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarih yazılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP sisteminde hazırlanan yapılandırma programı vasıtasıyla yapılacak olup, idari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, "Kesenek4cİntra" programındaki "İdari Para Cezası İşlemleri" uygulaması veri tabanında mevcut idari para cezası kaydına ait dönem ve işverene tebliğ ve tebellüğ tarihi, itiraz tarihi bilgilerine göre belirleneceğinden, MOSİP Sistemindeki yapılandırma programında başvuruların onaylanarak ödeme planı oluşturulmasından önce, tebliğ edildiği halde tebellüğ tarihi girilmemiş olanların tebellüğ tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında ödeme planları oluşturulacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe uzasa da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayıldığından, bu nitelikteki idari para cezalarının sisteme girişi sırasında, IPC' nin Oluştuğu Tarih: __/__/____ alanına sürenin son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır.

Bu bağlamda, idari para cezası alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırılacak tutar aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

ÖRNEK: *AA şahsının 2014/2. aya ait 2.142,00-TL tutarında idari para cezası borcu bulunmaktadır. Anılan idari para cezasının işverene 2/3/2014 tarihinde tebliğ edildiği ve itiraz edilmediği söz konusu borcun yasal ödeme süresi 17/3/2014 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında yeniden yapılandırma aslı ve Yi-Üfe' ye göre hesaplanacak tutar ile peşin veya 6-9-12-18 taksitle ödeme yolunun seçilmesi halinde ödenecek borç tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.*

Yeniden yapılandırılacak olan idari para cezası asıl tutar: 2.142x50/100=1.071,00-TL

Bahse konu alacağa 18/3/2014 tarihinden yeniden yapılandırma Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki güne kadar 26/05/2017) gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yi-Üfe oranları üzerinden hesaplanacak tutarda,

18/3/2014 ila 17/4/2014 dönemi için (2014 Mart ayının Yi-ÜFE'si (0,74)

18/4/2014 ila 17/5/2014 dönemi için (2014 Nisan ayının Yi-ÜFE'si (0,09)

18/5/2014 ila 17/6/2014 dönemi için (2014 Mayıs ayının Yi-ÜFE'si (-0,52)

18/6/2014 ila 17/7/2014 dönemi için (2014 Haziran ayının Yi-ÜFE'si (0,06)

...

*18/5/2017 ila 17/6/2017 dönemi için gün bazında (0,35/30*9=0,10) Yi-ÜFE (0,10) oranları kullanılacaktır.*

Buna göre;

Yapılandırma Öncesi Borç Durumu

İpc aslı	*: 2.142,00-TL*
Gecikme zammı +gecikme cezası	*: 890,00-TL*
Toplam Borç	*: 3.032,00-TL*

Peşin ödenmesi halinde

Borç aslı	*:1.071,00 -TL*
Yi-Üfe tutarı	*: 152,15-TL*
Peşin ödenecek tutar	*:1.223,15-TL*

6 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı	*:1.071,00-TL*
Yi-Üfe tutarı	*: 304,29-TL*
Vade farkı	*: 110,08-TL*
6 taksitte ödenecek tutar	*:1.485,37-TL*

9 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı	*:1.071,00-TL*
Yi-Üfe tutarı	*: 304,29-TL*
Vade farkı	*: 203,04-TL*
9 taksitte ödenecek tutar	*:1.578,33-TL*

12 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı	*:1.071,00-TL*
Yi-Üfe tutarı	*: 304,29-TL*
Vade farkı	*: 256,86-TL*
12 taksitte ödenecek tutar	*:1.632,15-TL*

18 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı	*: 1.071,00-TL*
Yi-Üfe tutarı	*: 304,29-TL*
Vade farkı	*: 366,94-TL*
18 taksitte ödenecek tutar	*:1.742,23-TL*

Şeklinde ödeme planları oluşacaktır.

a) İdari para cezası alacakları için hesaplama

31/3/2017 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının % 50'si ile bu tutara ödeme vadesinin sona erdiği tarihten Kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap edilen tutarın ilave edilmesi suretiyle yapılandırma kapsamında ödenecek tutar tespit edilecektir.

Bu durumda idari para cezası asıllarının %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması sırasında, alacak aslından % 50 oranında yapılacak olan terkin tutarı, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki/sosyal güvenlik merkezlerindeki ilgili personel tarafından belirlenerek sisteme girilecektir.

Dolayısıyla, 31/3/2017 tarihinden önceki fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası tutarı ünitedeki kullanıcılar tarafından, işveren intra sistemi Tahsilat/Yapılandırmalar/7020 seçeneği altında bulunan İPC Terkin menüsü vasıtasıyla, İPC' nın terkin edilen %50 oranındaki tutarı kaydedilecektir.

5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına aleyhine 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin uygulanan idari para cezaları için yukarıda açıklamalar doğrultusunda MOSİP 7020 yapılandırma başvurusu işlemlerinden İPC tahakkuku oluşturulup ilgililere tebliğ edilecektir.

b) 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca uygulanacak idari para cezaları

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında uygulanan idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır.

Bu kapsamda 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği hâlde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları anılan Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi uyarınca yapılandırma kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen esaslara göre yapılandırılacaktır.

5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında söz konusu Kanuna istinaden ilk taksit ödeme süresi içinde peşin veya taksitle ödeme yöntemleri belirlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının anılan Kanunda belirtilen süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda,

- İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının,
- Aslı ödenmiş fer'i alacak niteliğindeki alacakların kalan % 60'ının,
- İlk taksit ödeme süresi olan 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının kalan % 50'si ile tamamına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilmektedir.

Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine, aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bulunan ve borç aslına uygulanarak tespit edilen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarlarının alınması gerekmektedir.

Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark Kurumumuz tarafından borçlu lehine

tahsilinden vazgeçilen tutarı,

Her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki tutar, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak tutarını; yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise genel dönem itibariyle tahsilinden vazgeçilen toplam alacak tutarını,

göstermektedir.

Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.

a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının değerlendirilmesinden;

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

- 30/6/2017 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla veya ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları,

- Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50'si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31/8/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Hesaplanan tutarın;

- İlk taksit ödeme süresi içerisinde (31/8/2017) tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak,

- Borcun, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

Diğer taraftan, 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, anılan Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının yine ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek, aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlandırılacaktır.

a.2)Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi

2017/Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kanunun yayım tarihine kadar (27/5/2017) işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 31/8/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

b) Taksitler Halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri

b.1) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi

7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda

seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Ödeme planı taksit tutarlarından; taksit tutarları ise Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir.

Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibariyle sona ermekle birlikte, 7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.

b.2) Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi

Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan başvuru süresi sona ermeden talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için peşin veya taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları 4/1(a) kapsamındakiler için banka kanalıyla ya da aylıktan kesme, 4/1(c) kapsamındakiler için sadece aylıktan kesme yoluyla tahsil edilecektir.

b.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi

2017 Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar (27/5/2017) tebliğ edilmiş olması ve 7020 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer borçlarla birlikte yapılandırılacaktır.

Dolayısıyla, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kanunun yayımı tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterileceğinden ilk taksitin en geç 31/8/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

b.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi ile ilgili ortak hükümler

İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, gerek eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için, gerekse daha önce çeşitli nedenlerle hakedişlerden kesilememiş olan prim ve idari para cezası borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat'i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat'i olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, ancak süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş veya 31/8/2017 tarihinden önce sona erecek olan işyeri işverenlerince, 7020 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının 31/8/2017 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır.

6) BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARCA TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI

Anılan Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin birinci ve ikinci alt bentlerine istinaden, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarını yüzkırkdört eşit taksitte ödeyebilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar kapsama giren borçları için 30/6/2017 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmamaları halinde bu kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

Bu durumda, anılan borçluların yapılandırdıkları Kurum alacaklarını peşin ödeme hakları saklı olmak kaydıyla, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, yirmidört ila yüzkırkdört ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan "Faaliyette Bulunulan Sektör" alanının "BELEDİYE", "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ", "BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ KURULUŞ" olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

Belediyelere bağlı şirketlerin borçları, Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi kapsamında belediyeler gibi yapılandırılmayacak olup, özel sektör işverenleri gibi borçları yapılandırılarak ödemeleri kendileri tarafından yapılacaktır.

6.1) Belediyeler ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesintiler ile taksitlerin tahsil edilmesi ve diğer işlemler

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar (belediye şirketleri hariç) hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanun kapsamındaki borçlarının yapılandırılmasına ilişkin talepleri üzerine yapılandırma kapsamına giren dönemlerden dolayı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazıları (6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçlara ilişkin yazılar hariç) iptal edilecektir.

b) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici

3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan borçları ve 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar ve 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların genel bütçe paylarından kesinti yapılarak tahsil edilmesi gerektiğinden bu kapsamdaki borçlar için genel bütçe paylarından kesinti yapılmaya devam edilecektir.

Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan borçlar ve 6111/6552 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılması devam eden borçlar, 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

c) Belediyelerin ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların yapılandırma kapsamındaki borçlarının talep edilen taksit sayısına göre hesaplanmasını müteakip ödeme planları işyeri ve borç türü bazında hazırlandığından söz konusu borçlar borçlu bazında konsolide edilerek, söz konusu konsolide borç tablosu **(Ek:4)** üst yazı ekinde 1/8/2017 tarihinden önce ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğünde olacak şekilde iadeli taahhütlü gönderilecektir. Ayrıca, söz konusu konsolide edilmiş borç tablosunun bir sureti borçluya iadeli taahhütlü olarak gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

d) İlk taksit ödeme süresinin sonuna kadar genel bütçe paylarından yapılacak kesinti tutarları veya borçlu tarafından yapılacak ödeme ile borç aslının tamamı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanan tutarın %50 sinin tahsil edilmiş olması halinde bu borçlular Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlandırılacaktır.

e) Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin Kanunun yürürlük tarihinden sonra genel bütçe paylarından gelen tutarlar ile icra takip dosyalarına mahsuben yapılan her türlü ödemeler (ödeme tarihi yapılandırma müracaat tarihinden önceki bir tarih olsa bile) yapılandırma kapsamında mahsup edilecektir.

f) Talep edilen taksit sayısına göre hesaplanan tutarlara ilişkin konsolide borç tablosu ilgisine göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip genel bütçe paylarından yapılacak kesinti tutarı belediyenin aylık taksit tutarından düşük ise aylık taksit tutarı ile genel bütçe payı arasındaki farkın borçlu tarafından takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Bu taksit farkının (ilk iki taksitin farkı dahil) bu süre içinde de ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde taksit yönünden ihlal sayılacaktır. Ancak, takip eden ayda genel bütçe payından gelen tutar öncelikle bir önceki ayın eksik taksit tutarına mahsup edilecek ve bu tutarın, eksik tutarın tamamını karşılaması halinde bir önceki ayın taksiti süresinde tahsil edilmiş sayılacaktır.

g) Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin iki numaralı alt bendine göre 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacak ve bu aylardaki taksit ödemeleri yönünden ihlal sayılmayacaktır. Buna göre, Bakanlar Kurulunca kesinti oranının 0 (sıfır) uygulandığı aylardaki taksitler, kesintinin başladığı aydan itibaren herhangi bir ilave katsayı ve geç ödeme zammı alınmadan genel bütçe paylarındaki kesintilerden tahsil edilecek ve bu durumda kesinti yapılmayan ay sayısı kadar taksit süresine ilave süre eklenecektir.

h) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların alınarak ödeme planların oluşturulması ve ilgili belediyelere tebliğ işlemleri idari para cezası borçları yönünden sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerince, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları yönünden ise Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Ancak tüm borç türlerine ait yapılandırma taksit tutarlarının belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesilmek suretiyle ödenmesine esas olmak üzere ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve bu

kapsamda yapılan kesinti tutarlarının ödeme planlarına mahsuplaştırma işlemleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

ı) Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların tahakkuk edecek cari aylara ilişkin sigorta primlerinin ödenmemesi yapılandırmanın bozulma koşulu sayılmadığından yapılandırma süresince tahakkuk edecek cari ay borçları yönünden 2011/24 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

i) İl özel idareleri hakkında yapılandırma işlemleri Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında yapılandırılacak olup, yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin kendileri tarafından ödenmesi gerektiğinden yapılandırmaya müracaat edilmesi ve ilk taksitin ödenmesi halinde Kanunun yürürlük tarihinden önce genel bütçe payından kesinti yapılması için ilgisine göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazılarının iptal edilmesi gerekmektedir.

6.2) İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların,

Diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilmesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yirmidört ila otuzaltı taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.

Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla otuzaltı taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyonca tescil edildiklerini belgeleyen spor kulüplerinin borçlarının, yirmidört ila otuzaltı ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan "Faaliyette Bulunulan Sektör" alanının "SPOR KLUBÜ." olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

7) 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINMASI

7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçları tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde tecil ve taksitlendirme işleminin 7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bozma koşuluna girip girmediği gerek taksit ödeme yükümlülükleri gerekse cari ay primleri yönünden ilgili servisler tarafından kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle;

-Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan borç yapılandırılacaktır.

-Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil taksitlendirme talebi olanlar için tecil taksitlendirme talepleri iptal olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun Geçici 63 üncü madde hükmü uygulanmayacağından tecil taksitlendirme talebi devam edenlerden yapılandırma başvurusunda bulunanların, kalan tecil taksit borçları için Geçici 63 üncü madde hükmü uygulanmadan borçlu olunan aylar yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

8) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5 VE EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

8.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri

a) 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

b) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin,

-2017 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2016 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

-2017 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2016 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

c) Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin yapılandırma kapsamına giren primleri, yine genelgenin "8.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri" kısmının

"b)5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden" başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde yapılandırılabilecektir.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

d) 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları için baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

e) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden

2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;

1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (ardarda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dahil edilecektir.

1/10/2008-2017 yılı Mart ayı arasında prim borcu olması ve;

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL'nin,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL'nin

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL'nin

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL'nin

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL'nin

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL'nin

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL'nin

2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL'nin

altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları yapılandırmaya dahil edilecektir.

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL'nin üstünde olması ve 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2008 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL'nin üstünde olması ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL'nin üstünde olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL'nin üstünde olması ve

2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL'nin üstünde olması 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL'nin üstünde olması 2014, 2015 ve 2016 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL'nin üstünde olması 2015 ve 2016 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL'nin üstünde olması 2016 yılına ait primini ödemiş olması halinde 2015 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2016 yılına ait primini ödemiş olması halinde 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

f) 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2017 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

g) 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2017 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

h) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar ile Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf kadın sigortalılara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri yönünden

5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ile 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar,

-2017 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2016 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

-2017 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2016 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

8.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması

İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin "5.1-Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması" bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin "5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi" bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde, yine peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilecektir. Dolayısıyla bu durumda borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacak ve bu Kanuna göre peşin ödeme indiriminden yararlandırılacaklardır.

9- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK, ADİ MALULLÜK VE ÖLÜM HALLERİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALISINA VE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERE YÖNELİK FİİLLER NEDENİYLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNULAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

7020 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin onikinci fıkrasında, *" İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ıncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir."* hükmü yer almaktadır.

Buna göre, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik (kasıt, kusur, ihmal, ve hata içeren) fiiller nedeniyle açılan rücuan alacak davaları sonucunda verilen mahkeme kararları ile (kesinleşmesi beklenmeksizin) belirlenen alacaklarımız için 30/06/2017 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bahse konu alacak asıllarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 27/5/2017 tarihine kadar geçen süre için 7020 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle, 7020 sayılı Kanuna göre ödenecek toplam tutar hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından açılan rücuan alacak davaları sonucu verilen kararlarda, gelir bağlamaların onay tarihinden, masrafların ise sarf ve tediye tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline hükmedilmektedir.

Dolayısıyla, 7020 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın belirlenmesi sırasında, gelir bağlamalar için onay tarihinden, masraflar için ise sarf ve tediye tarihinden 27/5/2017 tarihine kadar Yİ-ÜFE hesaplaması yapılacaktır.

7020 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan tutarın anılan Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre ödenmesi halinde ise, bu alacaklara uygulanmış olan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Bahse konu alacakların yapılandırılması ve tahsiline ilişkin işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanmış olan program vasıtasıyla yürütülecektir.

Öte yandan, mahkeme kararlarında, yargılama giderleri ile vekâlet ücretine de hükmedilmekte ve bu alacaklarımız da mahkemenin karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Ancak, mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri Kanun kapsamında yer almadığından, bahse konu masraf ve ücretler yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu nedenle rücu an alacak davaları sonucu verilen kararlara istinaden mahkemelerce hükmedilen yargılama giderleri ile vekâlet ücretleri genel usul ve esaslara göre ayrıca tahsil edilecektir.

10-YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİL EDİLMEYEN BORÇLAR

7020 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile 3 üncü maddesinin onbirinci fıkrası uyarınca;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları

b) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar

c) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

d) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar,

e) 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 (17/4/2008) ve Geçici 63 (4/4/2015) üncü maddeleri gereğince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında durdurulan sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkan alacaklar,

f) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

g) Kira alacakları,

bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca Kuruma olan, kapsama dahil borçları yeniden yapılandırılan borçluların bahse konu yapılandırma hükümlerinden ayrılarak bu Kanun hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin talepleri kabul edilmeyecektir.

11) ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ

11.1-İhlal şartları

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

- Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,
- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2'den fazla taksitini ödememesi,
- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,
- Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,

halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yukarıda belirtilen şartlar arasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10 unu aşmamak kaydıyla 5 Türk Lirasına kadar (5,00 TL dâhil) yapılan eksik ödemeler bu Kanun hükümleri açısından ihlal sayılmamaktadır.

11.2- Ödeme yükümlülüklerinin, yasal süresi dışında yerine getirilmesi

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibariyle ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; bahse konu Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir.

11.3- Yeniden yapılandırma hakkının kaybedilmesi

a) Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7020 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Hal böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 7020 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.

b) Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

b.1) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi kaydıyla, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;

- Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,
- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite,

mahsup edilecektir.

ÖRNEK: *2014 yılı /1,2,3 ve 4 . aylara ilişkin prim borcunu 9 ay süreli yapılandıran ve ilk 2 taksiti süresinde ve eksiksiz olarak ödeyen AA işverenin ödeme planı aşağıdaki gibidir.*

Borç Aslı *: 310.000,00-TL*
Yi-Üfe *: 44.762,13-TL*
Taksit Farkı *: 53.214,30-TL*
Toplam *: 407.976,39-TL*

Taksit	*Ana Para*	*Yi-ÜFE*	*Taksit Farkı*	*Toplam*	*Ödeme Tarihi*
1.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*31/08/2017*
2.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*31/10/2017*
3.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*02/01/2018*
4.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*28/02/2018*
5.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*30/04//2018*
6.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*01/07/2018*
7.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*31/08/2018*
8.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*31/10/2018*
9.	*34.444,44*	*4.973,57*	*5.912,70*	*45.330,71*	*02/01/2019*

Buna göre, ilk 2 taksit süresinde ödemiş olup, en geç 2/1/2018 tarihinde ödenmesi gereken 3 üncü taksit ile 28/2/2018 tarihinde ödemesi gereken 4.taksitin ödenmemiş olduğu ve 15/3/2018 tarihinde bir taksit ödeme yapılmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ödeme 5. taksite mahsup edilecektir. Bu mahsuptan sonra bir taksit daha ödenmesi halinde ise bu ödemenin de ödenmeyen en eski taksit olan üçüncü taksite mahsup edilmesi gerekmektedir.

b.2) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Dolayısıyla ilk taksit ödeme yükümlülüğü 31/8/2017 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında, 2017/Temmuz ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primi veya işsizlik sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemesi veya yasal süresi dışında yerine getirilmesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için yeniden yapılandırma Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmadan, süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

ÖRNEK: *İlk taksit ödeme yükümlülüğü 31/8/2017 tarihinde başlayan (AA) Limited Şirketince, çok zor durum hali olmadan 2017/Temmuz ve Ağustos aylarına ait sigorta primlerinin yasal süresi dışında ödendiği, 2017/Eylül ayına ilişkin sigorta priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması halinde, ödeme vadesi 1/11/2017 tarihinden sonra gelen taksitler yönünden, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.*

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL'nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 TL'yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2'nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2'nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2'nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

Diğer taraftan, 7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onsekizinci fıkrası uyarınca il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ait kapsama giren borçların yeniden yapılandırılması halinde, yalnızca taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılacak olup bahse konu borçlular, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, ikiden fazla cari aylara ilişkin primlerini ödememiş olsalar dahi yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlandırılmaya devam edebileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları olanlardan;

- Aylıkları ayın 15'inde peşin ödenenlerin, 2017/Ağustos ayına ait prim borçlarının ödeme süresi Ağustos ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Ağustos ayına ilişkin prim borçlarından,

- Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin, 2017/Temmuz ayına ait prim borçlarının ödeme süresi Ağustos ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Temmuz ayına ilişkin prim borçlarından

başlanılarak kontrol edilecektir.

Diğer taraftan, primini kendisi ödeyen sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverenler cari ay primlerinin ödenmemesi durumunda çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.

b.3) Taksit tutarının %10'u aşılmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, taksit tutarının % 10'unu aşmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Diğer taraftan, taksit tutarının %10'unu aşmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

12) YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE BAKİYE ALACAKLARIN HESAPLANMASI

Kapsama giren borçları 7020 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen hükümlerden ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır.

ÖRNEK: *AA işverenin yapılandırma kapsamına giren dönemlerin yapılandırma Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar oluşan borç durumu:*

YAPILANDIRMA ÖNCESİ BORÇ DURUMU

YIL/AY	BORCUN TÜRÜ	BORÇ ASLI	GZ (Gecikme Zammı)	TOPLAM
2010-9	PRİM	560,49	483,91	1.044,40
2010-8	PRİM	764,32	668,86	1.433,18
2010-7	PRİM	764,32	678,03	1.442,35
2010-6	PRİM	732,65	659,06	1.391,71
2010-5	PRİM	724,51	661,38	1.385,89
2010-4	PRİM	488,43	452,97	941,40
GENEL TOPLAM :		4.034,72	3.604,21	7.638,93

YAPILANDIRMA SONRASI BORÇ DURUMU

YIL/AY	BORCUN TÜRÜ	ALACAK ASLI	Yİ-ÜFE TUTARI	TOPLAM
2010-9	PRİM	560,49	238,13	798,62
2010-8	PRİM	764,32	333,98	1.098,30
2010-7	PRİM	764,32	337,88	1.102,20
2010-6	PRİM	732,65	332,30	1.064,95
2010-5	PRİM	724,51	327,45	1.051,96
2010-4	PRİM	488,43	218,31	706,74
GENEL TOPLAM :		4.034,72	1.788,05	5.822,77

6 TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

TAKSİT NO	ANA PARA	Yİ-ÜFE	TAKSİT FARKI	TOPLAM	ÖDEME TARİHİ
1.	672,45	298,01	43,67	1014,13	31/08/2017
2.	672,45	298,01	43,67	1014,13	31/10/2017
3.	672,45	298,01	43,67	1014,13	02/01/2018
4.	672,45	298,01	43,67	1014,13	28/02/2018
5.	672,45	298,01	43,67	1014,13	30/04/2018
6.	672,45	298,01	43,67	1014,13	02/07/2018

Olduğu ve ilk taksitin 31/8/2017 tarihinde ödenmesine rağmen diğer taksitlerin ödenmemesi nedeniyle yapılandırmanın bozulduğu varsayıldığında, 2010/9. ayın borcuna yapılandırmanın yürürlüğe girdiği tarihten ilk taksitin ödendiği tarihe kadar gecikme zammı hesaplanarak (16,00-TL) dönemin asıl ve gecikme zammı tutarları belirlenecektir.

31/8/2017 tarihi itibariyle;

Borç Aslı *: 560,49-TL*

Gecikme cezası + gecikme zammı : *499,91-TL(483,91 TL+16,00 TL)*

Toplam *: 1.060,40-TL*

Bu durumda, 1. taksit için ödenen 672,45 TL (borç aslı ve Yİ-ÜFE tutarı) aşağıdaki gibi 2010/9. ayın;

*672,45*560,49/1060,40=355,43-TL borç aslına,*

672,45-355,43=317,02-TL ise gecikme zammına mahsup edilecektir.

13) DİĞER USUL VE ESASLAR

13.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

7020 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, imza karşılığı elden verilecek veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre gönderilmek suretiyle ilgililere tebliğ edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-sigorta kanalıyla yapılması halinde, yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planları da e-sigorta kanalıyla ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.

13.2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 7020 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri tutarların hesaplanması sırasında, gerek 6183 sayılı Kanunun ve gerekse de diğer yapılandırma kanunları gereğince borçları tecil ve taksitlendirilen veya yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, bu Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.

13.3 - Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrasında; *"Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükelleflyet kaydı bulunanlardan mücbir sebep hâli devam edenler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir."*

Yirmiikinci fıkrasında ise; *"Bu maddenin yirminci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile yirmibirinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmaz."* hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluları, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren ve ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun (değişik) 91 inci maddesi ve yönetim kurulu kararları gereği 31/3/2017 ve öncesi dönemlere ait ertelenmiş olan borçların da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır. Erteleme kapsamına giren ve erteleme süresinin başladığı tarihten önce kesinleşmiş borçlar için yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ertelemenin başlangıç tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

Mücbir sebep hali nedeniyle prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitler, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç ödeme zammı alınmayacaktır.

Terör nedeniyle bu Kanun kapsamına giren borçları ötelenmiş olan borçluların, 2017/Mart ve önceki dönemlere ilişkin borçlarını yapılandırmaları halinde; bu borçluların erteleme dönemine denk gelmeyen taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Borçlularca peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde erteleme yapılmayıp borçlarını en geç 31/8/2017 tarihinde ödemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan 7020 Kanunun yirmiikinci fıkrası uyarınca; Kuruma olan ve yapılandırma kapsamına giren borçlarının ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle uzatılan borçluların, yirmibirinci fıkraya istinaden, (altıncı fıkrada yer alan) ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmayacaktır.

Yönetim Kurulu Kararı ile mücbir sebep hali nedeniyle borçları ertelenen il, ilçe ve mahaller, erteleme süreleri ve mücbir sebep süresi içinde ödemeleri gereken taksitlerin, ödenmesi gereken dönemler aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır.

İL	ERTELEME BİTİŞ TARİHİ	ERTELEME KAPSAMINA RASTLAYAN TAKSİTLER	ERTELEME KAPSAMINA RASTLAYAN TAKSİTLERİN SON ÖDEME TARİHLERİ
HAKKARİ	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018
ŞIRNAK	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018
SİİRT (Eruh ilçesi)	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018
DİYARBAKIR (Silvan-Sur İlçeleri)	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018
MARDİN (Dargeçit-Derik-Nusaybin İlçeleri)	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018
KİLİS	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018
MERSİN (Çamlıyayla ilçesi hariç)	26.12.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017) 2 nci TAKSİT (31.10.2017)	30.06.2018
TRABZON (Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçeleri)	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018
GİRESUN (Eynesil ve Görele ilçeleri)	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018
ADIYAMAN (Merkez ilçesi ile Samsat ve Kahta ilçeleri)	31.08.2017	1 inci TAKSİT (31.08.2017)	28.02.2018

13.4- Adi ortaklıklar ile apartman kapıcılığı işyerlerine ilişkin borçların yeniden yapılandırılması

6098 sayılı Borçlar Kanununun 625 inci maddesinde;

"Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.

Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden maliklerin dışında, tüzel (hükmî) kişiliği haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kat malikleri kurulunca borçlarını 7020 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.

13.5- İşyerinin devri veya intikali halinde devir eden ve devir alan işverenler ile işyeri kendisine intikal eden işverenlerin, üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçlar

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.

Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 7020 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama dahil edilecektir.

İşyerini devreden işverenlerin, 7020 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenecektir.

Diğer taraftan,

- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya, sorumlu tutulmuşlardır.

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 7020 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Ancak, gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için 7020 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.

13.6- Alt işverenlerin borçları

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için 7020 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden alınmış bir örneği **Ek:5/a' d**a yer alan taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden istenecektir.

Buna karşın, asıl işveren tarafından 7020 sayılı Kanuna istinaden yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış bir örneği **Ek:5/b' de** yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin 7020 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden taahhütname alamamaları halinde,

-Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dahil edilerek elektronik ortamda,

-Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda yapılandırılacaktır.

Ancak, bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade edilecektir.

13.7- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar

Bilindiği gibi, İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında, *"Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca incelemeye sevk edilmesi ve işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu beklenilmeksizin işleme alınacak, hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır."* şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu bağlamda, 2017/Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra

Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kanun yürürlük tarihi ve önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Ayrıca söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan idari para cezaları ilgililere tebliğ edilecek ve kesinleşmiş idari para cezası borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Buna karşın, defter tutmakla yükümlü bulunmayan işverenlerce, söz konusu üç aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin doğruluğu fiilen yapılan denetimler sonucunda tespit edilmediği sürece, söz konusu prim belgeleri işleme alınmayarak işyeri dosyasında muhafaza edilecek ve durum bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.

13.8- Yersiz yararlanılan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar ile 4/b kapsamında sigortalı olanların yapılandırma işlemlerinden önce, 2017/Mart ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya ilişkin hatalı kayıtlar ünitelerimizce re'sen düzeltildikten sonra yapılandırma işlemleri yerine getirilecek, dolayısıyla yersiz yararlanma kayıtlarına ilişkin tahakkuk işlemleri yapılmak suretiyle, ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

13.9- Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması

Bilindiği üzere, halen uygulamada olan sigorta primi teşviklerinden (4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen teşvikler hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı Kanun veya çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması, yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

ÖRNEK : *(A) Anonim Şirketinin 7020 sayılı Kanun kapsamında 19/6/2017 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve yapılandırma kapsamına girmeyen 2017/Nisan ayına ilişkin prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işverenin 2017/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, 05510 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermesi mümkün bulunmamaktadır.*

Kurumumuza olan borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar ödenmediği sürece sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren sigorta primi teşvik, destek ve indirimden yararlanmak üzere kanun numarası ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi ünitelerimizce re'sen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi,

idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır.

Diğer taraftan, 22/8/2016 tarihli, 2016/18 sayılı Genelgenin 13.10 nolu bölümünün beşinci paragrafında yer alan peşin ya da ilk taksit ödeme şartına ilişkin hüküm 19/8/2016 tarihinden; 2016/25 sayılı Genelge de yürürlük tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Kuruma prim ve idari para cezası borcu olması halinde bu borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması, yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yararlandırılması mümkün olacaktır.

13.10- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan işverenlerle ilgili yapılacak işlemler

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle, Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları toplamı, aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 kanun numaralarını seçmek suretiyle düzenleyerek Kuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle, yasal ödeme süresi geçmiş borçları toplamı aylık asgari ücretin brüt tutarı üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününün yapılandırma başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların yapılandırma kapsamında tamamen ödenmesi kaydıyla bahse konu sigorta prim teşvik ve desteklerden de usulüne uygun yararlanmış olduğu kabul edilecektir.

Buna karşın, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününe kadar yapılandırma başvuru süresi içinde başvuruda bulunulmaması ya da bir aylık süre içinde bu borçların ödenmemiş olması halinde bahse konu sigorta prim teşvik ve desteklerden yersiz yararlandığı kabul edilerek yersiz yararlanmış olduğu teşvik ve destekler geri alınacaktır.

Diğer taraftan, kapsama giren borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olması nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye alacakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi hususu ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve desteklerden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

13.11- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belgenin istenilmesi zorunludur.

Anılan Kanun hükmüne göre, Devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce, işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ile idari para cezası borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.

İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Buna göre7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) ve 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamını ödemeleri,

-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,

kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.

13.12- İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar

a) İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinde ise, ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle;

I- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının,

(a) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan,

(b) bendi kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı (Genel Sağlı Sigorta primi de dâhil), sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan,

(c) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan,

yasal ödeme süresi geçmiş prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,

II- Kendisinden iş alan alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aşmayan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,

III- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da

çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,

IV- Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği öngörülmüştür.

Buna göre, ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, 7020 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 27/5/2017 tarihi itibariyle hesaplanan borçları ile 7020 sayılı Kanun kapsamına girmeyen ve ihale tarihi itibariyle hesaplanan borçlarının toplamının yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde olması halinde;

-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7020 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçlarının (idari para cezası borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih itibariyle 7020 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçların toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7020 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmiş olması ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibariyle ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması ve anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,

- İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının sorgulanması sırasında, kapsama giren borçların en geç ihale tarihi veya önceki bir tarih itibariyle yeniden yapılandırılmış olması halinde, yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin ihale tarihine kadar hesaplanacak faizi ve yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen diğer borçlarla birlikte ödenmesi veya toplam borç tutarının yukarıda açıklanan sınırların altında olması halinde, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.

Buna karşın, kapsama giren borçların ihale tarihinden sonraki bir tarih itibariyle yeniden yapılandırılmış olması ve söz konusu borçların yukarıda açıklanan sınırların üzerinde olması halinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu şeklinde yazı verilecektir.

13.13- Kapsama giren borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.

Bu bağlamda, kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

a) Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması

Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

-Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,

-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraları Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına yatırılan paralar,

-Kanunun yürürlük tarihinden önce yatırılmış ise cari usul ve esaslara göre,

-Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında yatırılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara

mahsup edilecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecek, kapsama girmeyen borcun bulunmaması halinde ise ilgililere iade edilecektir.

Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlularca gerekse üçüncü kişilerce icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

b) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve satışların durdurulması

7020 Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;

-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından,

-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,

kaldırılacaktır.

Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunması ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi takyidatların bulunmamasına dikkat edilecektir. Ünitelerimiz Kurum haczinin devam edeceği taşınır/taşınmaz malları belirlemeye yetkilidir.

Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde değişiklik tarihine kadar aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre;

-Yapılandırma öncesi haczedilen malların değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecek teminatın değeri en az borç aslı ile yapılandırmanın bozulması halinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı kadar,

-Yapılandırma öncesi haczedilen malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecek teminatın değeri en az daha önce haczedilmiş olan malın değeri kadar, ancak teminat değişikliği yapıldığı tarihte yapılan ödemeler sonucu kalan borç miktarı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) daha önce haczedilmiş malın değerinin altına düşmesi halinde ise verilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) kadar,

olması gerekmektedir.

Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi halinde

kalan borç miktarı tespit edilirken kalan alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınarak aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Borçlunun teminat değişikliği ile ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talepler alacaklı ünitece değerlendirilecektir.

Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, bu borçları için takip haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;

Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulması,

-Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olması

gerekmektedir.

Öte yandan, yapılandırma talebinde bulunmayanların borçları ile yapılandırma talebinde bulunanların yapılandırma kapsamı dışındaki borçları hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre icra takip işlemlerine devam edilecektir.

c) Hacze konu malların borçlu tarafından satışının talep edilmesi

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan borçlunun talebi halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu malların cebri satışına yönelik **Ek:6' da** bulunan muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

d) 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin yapılan takip masrafları

Yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan takip masrafları peşin ödeme sırasında, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.

Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi/düzeltilmesi yapılamayacağından yapılandırma işlemleri yapılmadan önce tüm takip masraflarının sisteme girilmesi gerekmektedir.

13.14- Bu Kanun kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

Bu Kanuna göre taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış borçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirenler, bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını yitirenler sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.

Yapılandırma taksitlerinin ödendiği süre içerisinde sigortalılar sağlık hak sahipliğine müstahak olacaktır. Cari döneme ait yapılandırma taksitinin ödenmesi gereken son güne kadar ödenmemesi sonucu yapılandırmanın bozulması halinde, söz konusu kişiler yapılandırmanın bozulduğu tarihe kadar Kurum sağlık yardımlarına müstahak olacaktır.

13.15- Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi

7020 sayılı Kanunun, 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasına istinaden 7020 sayılı

Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere e-sigorta kanalıyla veya diğer yollarla başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Dolayısıyla, kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış veya Kanun yoluna başvurmuş olan borçluların yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler yoluyla ödeyebilmeleri için açılmış davalardan feragat ettiklerine dair örneği **Ek:7/a' da** yer alan dilekçeyi bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu dilekçelerin, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih kabul edilecek olup, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince, bu dilekçeler örneği **Ek:7/b' de** yer alan matbu form ile yargı merciine intikal ettirilecektir.

Ayrıca borçlularca yapılandırma başvurusundan önce yargı merciine davadan feragat dilekçesi verilmiş ise söz konusu dilekçenin mahkemeden onaylı bir örneğinin ilgili üniteye verilmesi halinde yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca davadan vazgeçilmemesi halinde, dava konusu hangi alacak türü ile ilgili ise o alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca dava konusu olmayan diğer alacak türleri yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin veya mahkemeden alınacak davadan vazgeçildiğine ilişkin onaylı dilekçenin/yazının Kuruma verilmemesi halinde davadan vazgeçilmediği kabul edilerek, dava konusu alacak türü yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak ve durum 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname verilmemiş olmasına rağmen, dava konusu alacak türünün de sehven yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiş olması halinde dava konusu alacak türüne ilişkin yeniden yapılandırma kapsamında ödenen paralar cari usul ve esaslara göre mahsup edilecektir.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurusunun ardından davadan feragat ettiklerine dair dilekçe ile müracaat eden borçlular hakkında Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacağı gibi yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde de bulunulamayacaktır.

Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına rağmen gerek yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği sürelerde gerekse yeniden yapılandırma sürecinin sona ermesinin ardından kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacak, dava süreci ile ilgili işlemler hukuk servislerince ivedilikle ilgili servislere bildirilecektir.

Bu bakımdan, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler cari usullere göre mahsup edilerek yeniden yapılandırılması iptal edilecektir.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhine açılmış olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmeyerek, varsa kapsama giren diğer alacak türleri peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

13.16- Red ve iade edilmeyecek alacaklar

7020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ondokuzuncu fıkrası uyarınca, kapsama giren alacaklar için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tahsil edilmiş tecil faizlerinin ilgililere iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

13.17- Borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi

7020 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, "E-SGK"/"Kart ile Prim ödeme" seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.

13.18- Sosyal güvenlik il müdürlüklerinde/sosyal güvenlik merkezlerinde koordinasyonun sağlanması

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için 7020 sayılı Kanuna istinaden gerek e-sigorta kanalıyla, gerekse elden veya posta yoluyla yapılan başvurular üzerine, başvuru formları prim tahakkuk ve tahsilat servislerine intikal ettirilecektir.

Bu durumda;

- İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin (mahiyet kodu 4 ile başlayan) işyerlerinin borçlarının icraya intikal ettirilip ettirilmediği üzerinde durulmaksızın yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
- Bahse konu sigortalılık statüsünden kaynaklanan diğer alacaklar yönünden ise; başvuruda bulunan borçlular aleyhine icra takibine geçilmiş olan borçlar tahsil edilmemiş veya kısmen tahsil edilmiş ise başvuru formları icra takip, haciz ve satış servislerine gönderilecek olup, yeniden yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış servislerince,
- Ancak icra takip, haciz ve satış servisleri olmayan sosyal güvenlik merkezlerindeki işyerlerinin yapılandırma işlemleri o sosyal güvenlik merkezlerindeki prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
- Başvuruda bulunan borçluların kapsama giren borçlarından icra takibine konu borcun bulunmaması halinde, yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,

yapılacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, prim tahakkuk ve tahsilat servisleri ile icra takip, haciz ve satış servislerinin iş yoğunlukları göz önüne alınarak, gerektiğinde yoğun olan servislerin yükünün azaltılması amacıyla başvuru işlemlerinin diğer servislere yönlendirilmesi için il müdürünce gerekli önlemler alınacak ve servisler arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Borçlu aleyhine icra takibine geçilmiş olması nedeniyle başvuru formunun icra servislerine gönderileceği durumlarda, işyeri dosyasındaki belgelerden takibe konu borç dolayısıyla açılmış bir davanın bulunduğunun anlaşılması halinde davadan feragat edildiğine dair bir dilekçenin alınması amacıyla başvuru formunun yanı sıra açılmış davaya ilişkin belgelerin bir fotokopisi de icra servisine intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvurular sırasında, ilgili servislerde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışması amacıyla gerekli iş bölümü ve koordinasyon il müdürünce yapılacak, sigortalılarımızın ve işverenlerimizin yeniden yapılandırma başvuruları sırasında ilgili birime yönlendirilmeleri amacıyla bilgilendirme masaları oluşturulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM/GEREĞİ:
- Merkez ve taşra teşkilatı

BİLGİ:
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGENİN EKLER LİSTESİ

SIRA NO.	AÇIKLAMA	EK FORM NO.
1	5510 s. K 4/1a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin prim, işsizlik primi, eksik işçilik primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitime Katkı Payı, borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek:1/a
2	5510 s. K. 4/1b kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek:1/b
3	5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek:1/c
4	5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek:1/ç
5	5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek:1/d
6	5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek:1/e
7	5510 s. K. 4/1a, 4/1b ve 1/10/2008 öncesi için 4/1c kapsamında aylık alanların sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek: 1/f
8	5510 s. K. 4/1c kapsamında aylık alanların 1/10/2008 tarihi sonrası sosyal güvenlik destek primi borçlarının 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek: 1/g
9	Primini kendisi ödeyen sigortalıların borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu[5510/4/1a İsteğe bağlı sigortalılık (506/Mülga85); (4/1a) Topluluk (Avukat/Noter - 506/mülga 86); Yurt dışı topluluk (5510/5/g); Kısmi süreli çalışanların eksik günlerinin isteğe bağlı ödeyenler; 5510/Ek:5 ; Ek:6; 2925 s. K. kapsamındaki Tarım sigortalıları]	Ek:1/h
10	5510 s.K. Ek:9. Maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu	Ek:1/ı
11	5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu	Ek:1/j
12	İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmekle yükümlü bulunulan borçlar için yapılandırma başvuru formu	Ek: 1/k
13	TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE Aylık değişim oranlarını gösterir liste	Ek:2
14	Belediye Konsolide Tablosu	Ek:4
15	Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakati	Ek:5/a
16	Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunmayacağına dair dilekçe	Ek:5/b
17	Cebri satış muvafakatnamesi	Ek:6
18	Kapsama giren borçlar dolayısıyla açılan davadan vazgeçildiğine dair taahhütname	Ek:7/a
19	Davadan vazgeçme taahhütlerinin ilgili mahkemeye intikaline ilişkin üst yazı	Ek:7/b

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMA BAŞVURU FORMU

Ek: 1/a

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1- İşveren Bilgileri

	İŞVERENİN	ORTAĞIN / İŞVEREN VEKİLİNİN / KANUNİ TEMSİLCİNİN / ALT İŞVERENİN
Adı Soyadı/Unvanı		
Adres	Semt..... İlçe..... Şehir..... Posta Kodu.....	Semt..... İlçe..... Şehir..... Posta Kodu.....
Telefon	0 (.....).....	0 (.....) .....
Faks	0 (.....).....	0 (.....) .....
Cep	0 (.....).....	0 (.....) .....
e-Posta Adresi		
T.C. Kimlik No		
Vergi Kimlik No		
Ticaret Sicil No		

2- İşyeri Sicil Numarası

M	İŞKOLU KODU				ÜNİTE KODU				İŞYERİ SIRA NUMARASI							İL KODU			İLÇE KODU		KONTROL NO		ARACI KODU		
					YENİ		ESKİ																		

3- Borcun Türü ve Ödeme Şekli (Bu bölümü doldurmadan önce "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.**)**

Sigorta Primi (Sosyal Güvenlik Destek Primi ve Eksik İşçilik dâhil)												**İşsizlik Sigortası Primi**											
Peşin	Taksit Sayısı											**Peşin**	Taksit Sayısı										
	6	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**		**6**	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**

İdari Para Cezası												**Eğitime Katkı Payı**											
Peşin	Taksit Sayısı											**Peşin**	Taksit Sayısı										
	6	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**		**6**	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**

Özel İşlem Vergisi												**Damga Vergisi**											
Peşin	Taksit Sayısı											**Peşin**	Taksit Sayısı										
	6	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**		**6**	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**

	6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçlarımın da 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasını istiyorum.

Müdürlüğünüzde/Merkezinizde işlem gören ve yukarıda sicil numarası belirtilen işyerimden kaynaklanan borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.

... / ... / 2017

İMZA

4- Açıklamalar

1) Başvuru formu, **en geç 30/6/2017** tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının **en geç 31/8/2017** tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına **altı eşit taksit için % 4,5 dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5**, **onsekiz eşit taksit için % 15**, taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi **31/8//2017 tarihinde sona erecektir**.

5) Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye' de sportif faaliyette bulunan spor kulüplerince **yirmidört eşit taksit için % 19,4**, **otuz eşit taksit için % 23,8**, **otuzaltı eşit taksit için % 31,8** oranında taksitlendirme farkı ilave edilerek azami 36 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.

6) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda **aylık dönemler halinde** olmak üzere **altı eşit taksit için % 3,2**, **dokuz eşit taksit için % 5,3**, **oniki eşit taksit için % 6,4**, **onsekiz eşit taksit için % 8,6**, **yirmidört eşit taksit için % 10,9**, **otuzaltı eşit taksit için % 19**, **kırksekiz eşit taksit için % 24,7**, **altmış eşit taksit için % 30,4**, **yetmişiki eşit taksit için %36,1**, **yüzkırkdört eşit taksit için %70,3** taksitlendirme farkı ilave edilerek **azami yüz kırk dört eşit taksit** talebinde bulunulabilecektir

7) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.(Belediyeler ve bunlara kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar Hariç)

8) Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.

9) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

10) Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, **31/8/2017** tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

11) Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, kapsama giren borcun tamamının **31/8/2017** tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde, taksitlendirme farkının yeniden hesaplanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilecektir.

12) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 7020 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin **Ek:7/a** nolu ekinde yer alan dilekçenin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.

13) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasının istenilmesi halinde bu başvuru formunun ilgili bölümünün işaretlenmesi gerekmektedir.

14) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun <u>ilk iki taksitinin</u> süresi içinde ve tam <u>ödenmemesi</u> halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

Ek:1/b

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİM BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1- Sigortalı Bilgileri

Adı-Soyadı	
T.C. Kimlik Numarası	
Bağ-Kur Numarası	
Adres	İlçe…… İl……
Telefon No	0 (……) ……
Faks No	0 (……) ……
Cep Telefonu No	0 (..…) ……
e-Posta Adresi	

2- Sigorta Prim Borcunun Ödenme Şekli

*Bu bölümü doldurmadan önce lütfen "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.

Sigorta Primi				
Peşin	Taksit Sayısı			
☐	6	9	12	18
	☐	☐	☐	☐

3- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki Prim Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Talep

☐ 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki prim borçlarımın 7020 sayılı Kanuna istinaden yukarıdaki tercihim doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını talep ediyorum.

4- 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil Taksitlendirmesi Devam Edenlerin Prim Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Talep

☐ 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında devam eden tecil taksitlendirme talebime ilişkin hali hazırda devam eden anlaşmamın bozularak yapmış olduğum ödemelerin ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda mahsup edildikten sonra kalan borçlarımın 7020 sayılı Kanuna istinaden yapılandırılmasını talep ediyorum.

(6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil taksitlendirme işlemleri devam edenlerin, devam eden tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozularak 7020 sayılı Kanun uyarınca kalan borçları yapılandırılacaktır. Herhangi bir nedenle 7020 sayılı Kanuna göre yapılan yapılandırma anlaşmalarının bozulması durumunda, daha önce borçlunun talebi üzerine bozulan 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil taksitlendirmeleri işleme konulmayacaktır.)

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum. **… / … / 2017**

İMZA

5- Açıklamalar

1) Başvuru formu, **en geç 30/06/2017 tarihine kadar** Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının **en geç 31/8/2017 tarihine kadar** ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, **ilk taksit ödeme süresi 31/8/2017 tarihinde** sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, **31/8/2017 tarihine kadar** başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup, tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10) İhlale girmemiş olması şartıyla, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

11) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun **ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde** yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

12) Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek primlerin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

13) Borçlarını yapılandıranlar, ilk yapılandırma taksitini ödemeleri durumunda genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlarlar. Ancak yapılandırma borcu dışında 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunanlar ile bu borcunu ilgili kanunlara göre taksitlendirmeyenler yapılandırılan borca ilişkin taksitleri düzenli ödeseler bile genel sağlık sigortasından faydalanamazlar.

14) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair taahhütnamenin **(Ek:7/a)** ya da ilgili mahkemeye hitaben yazılı olarak verilen havaleli dilekçenin onaylı bir örneğinin başvuruda bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

Ek:1/c

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN EMEKLİ KESENEĞİ VE KURUM KARŞILIĞI İLE PRİM BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PRİMLER DAİRE BAŞKANLIĞINA
ANKARA

1- İşveren Bilgileri

Kamu İdaresinin Adı/Unvanı	
İşveren veya Vekilinin Adı, Soyadı, Unvanı	
Adres	...……. Semt……. İlçe…… Şehir……. Posta Kodu……..
Telefon	0…...……
Faks	0..….……
E-Posta Adresi	
Vergi Kimlik No	

2- İşyeri Sicil Numarası

ÜNİTE KODU		SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI	İL KODU	İLÇE KODU	KONT. NO
YENİ	ESKİ				

3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli Bu bölümü doldurmadan önce "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.

Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı ile Sigorta Primi											
TALEP EDİLEN TAKSİT SAYISI											
PEŞİN	**6**	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Not: a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144
b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, 6, 9, 12, 18, 24,30, 36,
c) Diğer kamu idarelerince, 6, 9, 12, 18,
Taksitler seçilebilecektir.

Yukarıda işyeri sicil numarası belirtilen işyerimizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan **Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı ile Primi borçlarını** bu formdaki tercihe uygun olarak **7020 sayılı Kanun** kapsamında yapılandırılmasını talep ediyorum.

İşveren veya Vekilinin
Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya Kaşesi
…….. /……./ 2017

ONAY/ İMZA

AÇIKLAMALAR

1) Başvuru formu, **en geç 30/06/2017 tarihine kadar** e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7020 Sayılı Kanun kapsamına giren borçların belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için birer aylık, diğer kamu idareleri için ikişer aylık dönemler itibariyle;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36,

c) Diğer kamu idarelerince 6, 9, 12, 18,

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden seçilebilecek birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için yüzkırkdört, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 6736 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin Ek**:7/1a** nolu ekinde yer alan dilekçenin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının **en geç 31/8/2017 tarihine kada**r ödenmesi gerekmektedir.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 3,2, dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört eşit taksit için **%** 19,4, otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15 oranında,

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü **31/8/2017 tarihinde** sona ermekte olup diğer taksitler ikişer aylık (Belediyeler açısından birer aylık) dönemlere halinde ödenecektir.

Taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.

8) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksit tutarları, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, aylık dönemler itibarıyla kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek olup, taksit tutarlarının, borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması halinde ise eksik tutarlar borçlu belediyelerce taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar ödenecektir.

9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

10) Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

Ek:1/d

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…… SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1- İşveren Bilgileri

Kamu İdaresinin Adı/Unvanı	
İşveren veya Vekilinin Adı, Soyadı, Unvanı	
Adres	...……. Semt……. İlçe…… Şehir……. Posta Kodu……..
Telefon	0…...……
Faks	0..……
E-Posta Adresi	
Vergi Kimlik No	

2- İşyeri Sicil Numarası

ÜNİTE KODU				SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI												İL KODU			İLÇE KODU		KONT. NO	
YENİ		ESKİ																				

3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli Bu bölümü doldurmadan önce "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.

İDARİ PARA CEZASI BORÇLARI											
TALEP EDİLEN TAKSİT SAYISI											
PEŞİN	**6**	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Not: a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144
b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, 6, 9, 12, 18, 24,30, 36
c) Diğer kamu idarelerince, 6, 9, 12, 18
Taksitler seçilebilecektir.

Yukarıda işyeri sicil numarası belirtilen işyerimizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan **İdari Para Cezası borçlarını** bu formdaki tercihe uygun olarak **7020 sayılı Kanun** kapsamında yapılandırılmasını talep ediyorum.

İşveren veya Vekilinin
Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya Kaşesi

. … / …. / 2017

ONAY/ İMZA

AÇIKLAMALAR

1) Başvuru formu, **en geç 30/06/2017 tarihine kadar** e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7020 Sayılı Kanun kapsamına giren borçların belediyeler ve bunlara kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için birer aylık, diğer kamu idareleri için ikişer aylık dönemler itibariyle;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36,

c) Diğer kamu idarelerince 6, 9, 12, 18,

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden seçilebilecek birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için yüzkırkdört, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 6736 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin Ek**:7/1a** nolu ekinde yer alan dilekçenin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının **en geç 31/8/2017 tarihine kada**r ödenmesi gerekmektedir.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 3,2, dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört eşit taksit için **%** 19,4, otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15 oranında,

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü **31/8/2017 tarihinde** sona ermekte olup diğer taksitler ikişer aylık (Belediyeler açısından birer aylık) dönemlere halinde ödenecektir.

Taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.

8) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksit tutarları, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, aylık dönemler itibarıyla kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek olup, taksit tutarlarının, borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması halinde ise eksik tutarlar borçlu belediyelerce taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar ödenecektir.

9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

10) Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

Ek:1/e

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN EK KARŞILIK PRİM BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PRİMLER DAİRE BAŞKANLIĞINA
ANKARA

1- İşveren Bilgileri

Kamu İdaresinin Adı/Ünvanı	
İşveren veya Vekilinin Adı, Soyadı, Ünvanı	
Adres	…….. Semt……. İlçe…… Şehir……. Posta Kodu……..
Telefon	0(…...)……
Faks	0(..…)……
E-Posta Adresi	
Vergi Kimlik No	

2- Kurum Kodu

Ek Karşılık Kurum Kodu					

3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli (Bu bölümü doldurmadan önce "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.)

% 20 EK KARŞILIK PRİM BORÇLARI											
TALEP EDİLEN TAKSİT SAYISI											
PEŞİN	**6**	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Not: a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144
b) İl özel idareleri ve bunlara kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, 6, 9, 12, 18, 24,30, 36,
c) Diğer kamu idarelerince, 6, 9, 12, 18,
Taksitler seçilebilecektir.

Yukarıda işyeri sicil numarası belirtilen işyerimizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan **% 20 Ek Karşılık Prim Borçlarımızı** bu formdaki tercihe uygun olarak **7020 sayılı Kanun** kapsamında yapılandırılmasını talep ediyorum.

İşveren veya Vekilinin
Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya Kaşesi

. … / …. / 2017

ONAY/ İMZA

AÇIKLAMALAR

1) Başvuru formu, **en geç 30/06/2017 tarihine kadar** e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7020 Sayılı Kanun kapsamına giren borçların belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için birer aylık, diğer kamu idareleri için ikişer aylık dönemler itibariyle;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36,

c) Diğer kamu idarelerince 6, 9, 12, 18,

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden seçilebilecek birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için yüzkırkdört, İl özel idareleri ve bunlara kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 6736 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin Ek**:7/1a** nolu ekinde yer alan dilekçenin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının **en geç 31/8/2017 tarihine kada**r ödenmesi gerekmektedir.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 3,2, dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört eşit taksit için **%** 19,4, otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15 oranında,

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü **31/8/2017 tarihinde** sona ermekte olup diğer taksitler ikişer aylık (Belediyeler açısından birer aylık) dönemlere halinde ödenecektir.

Taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.

8) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksit tutarları, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, aylık dönemler itibarıyla kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek olup, taksit tutarlarının, borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması halinde ise eksik tutarlar borçlu belediyelerce taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar ödenecektir.

9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

10) Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

Ek:1/f

5510 SAYILI KANUNUN 4/1-a, 4/1-b (1/10/2008 ÖNCESİ VE SONRASI) ile 1/10/2008 ÖNCESİ İÇİN 4/1-c KAPSAMINDA AYLIK ALANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1- Sigortalı Bilgileri

Adı - Soyadı	
T.C. Kimlik Numarası	
Vergi Numarası	
Adres	İlçe…… İl……
Telefon No.	0 (……) ……
Faks No.	0 (……) ……
Cep Telefonu No.	0 (……) ……
e-Posta Adresi	

2- Sosyal Güvenlik Destek Primi Borcunun Ödenme Şekli

*Bu bölümü doldurmadan önce lütfen "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.

Sosyal Güvenlik Destek Primi				
Peşin	Taksit Sayısı			
☐	6	9	12	18
	☐	☐	☐	☐

3- 7020 sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Talep

☐ 01/10/2008 **öncesi** döneme ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlarımı yapılandırmak istiyorum.(sadece banka kanalıyla ödenecektir)

☐ 01/10/2008 **sonrası** döneme ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlarımı yapılandırarak aşağıdaki şekilde ödemek istiyorum.

☐ Aylıktan Kesilecek ☐ Banka Kanalıyla

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.

… / … /2017

İMZA

4- Açıklamalar

1) Başvuru formu, **en geç 30/06/2017 tarihine kadar** sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının **en geç 31/08/2017 tarihine kadar** ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi **31/08/2017 tarihinde** sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen **31/08/2017 tarihine kadar** başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10) İhlale girmemiş olması şartıyla, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

11) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun **ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi** halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

12) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair taahhütnamenin **(Ek:7/a)** ya da ilgili mahkemeye hitaben yazılı olarak verilen havaleli dilekçenin onaylı bir örneğinin başvuruda bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

Ek:1/g

5510 SAYILI KANUNUN 4/1-c KAPSAMINDA AYLIK ALANLARIN 1/10/2008 TARİHİ SONRASI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR
BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GÖREVLİLERİ ÖDEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1- Sigortalı Bilgileri

Adı - Soyadı	
T.C. Kimlik Numarası	
Emekli Sicil Numarası	
Adres	İlçe…… İl……
Telefon No.	0 (……) ……
Faks No.	0 (……) ……
Cep Telefonu No.	0 (..…) ……
e-Posta Adresi	

2- Sosyal Güvenlik Destek Primi Borcunun Ödenme Şekli
*Bu bölümü doldurmadan önce lütfen "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.

Sosyal Güvenlik Destek Primi				
Peşin	Taksit Sayısı			
☐	6	9	12	18
	☐	☐	☐	☐

3- Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan tutarın tamamı, sadece banka kanalıyla ödenecektir. Taksitlendirme yolunun tercih edilmesi halinde ise taksit tutarları aylıklardan kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir.

… / … /2017

İMZA

4- Açıklamalar

1) Başvuru formu, **en geç 30/6/2017 tarihine kadar** Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Dairesi Başkanlığına (Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/ANKARA) elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS olarak posta yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç **31/8/2017** tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi **31/8/2017 tarihinde** sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle aylık/üç aylıklarından kesilecektir. Aylıkların taksit tutarını karşılamaması halinde ise aylık taksit tutarları belirlenen banka şubelerine süresi içinde ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, **31/8/2017 tarihine kadar** başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10) Ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte **ödenmemesi** halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

11) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

12) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçenin bir onaylı örneğinin ya da Ek:7/a' da yer alan taahhütnamenin başvuruda bulunulan birime verilmesi gerekmektedir.

Ek:1/h

4(a) İsteğe Bağlı (506/Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk (Avukat/Noter) (506/Mülga 86. Md), Yurtdışı Topluluk (5510/5-g), Kıs. Sür. Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyenler, 5510/Ek 5,Ek 6, 2925 Tarım Sigortalılarının

7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1-Sigortalılık Türü
(Birden fazla sigortalılık türünden kaynaklanan prim borçları için başvuru formu ayrı ayrı doldurulacaktır.)

- ◯ **4(a) İsteğe Bağlı (506 SK Mülga 85. Md)**
- ◯ **4(a) Topluluk (Avukat/Noter) (506 SK Mülga 86. Md)**
- ◯ **Yurtdışı Topluluk (5510 SK 5. Md (g) Bendi)**
- ◯ **Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyenler**
- ◯ **5510 SK EK-5. Md.**
- ◯ **5510 SK EK-6. Md.**
- ◯ **2925 SK Kapsamındaki Tarım Sigortalıları**

2-Sigortalı Bilgileri

Adı Soyadı	
T.C. Kimlik No	
Adres	……. ……. Semt……. İlçe…… Şehir……. Posta Kodu……..
Telefon	
Cep Telefonu	
e-Posta Adresi	

3- Borcun Ödenme Şekli
Talep Edilen Taksit Sayısı:

Peşin : ◯ 12 (Oniki) Taksit : ◯
6 (Altı) Taksit : ◯ 18 (Onsekiz) Taksit : ◯
9 (Dokuz) Taksit : ◯

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.

(Bu formu doldurmadan önce lütfen "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.)

… / … / 2017
İMZA

4- Açıklamalar

1- Başvuru formu, en geç **30/06/2017** tarihine kadar (bu tarih dahil) sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS yolunun tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3- Yapılandırılan borçlar için peşin ya da taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecek ve 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

4- Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç **31/08/2017** tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi **31/08/2017** tarihinde sona erecektir.

5- Taksitler ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecektir.

6- Başvuru formunda borcun kaç taksitte ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

7- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, **31/08/2017** tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuruda bulunulması halinde ödeme planı talep edilecek taksit sayısına göre güncellenebilecektir.

8- Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup, tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

9- İhlale girmemiş olması şartıyla, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

10- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun **ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde** yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

11- Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçenin bir onaylı örneğinin ya da **Ek 7/a**' da yer alan taahhütnamenin başvuruda bulunulan birime verilmesi gerekmektedir.

Ek:1/j

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNA GÖRE TARIMSAL KESİNTİ SORUMLULARINA İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1- Tarımsal Kesinti Sorumlusunun Bilgileri

Tarımsal Kesinti Sorumlusunun	
Tarımsal Kesinti Sorumlusunun veya Vekilinin Adı, Soyadı, Unvanı	
Adres	İlçe…… İl……
Telefon	0…...……
Faks	0..……
E-Posta Adresi	
Vergi Kimlik No	

2- Tarımsal Kesinti Sorumlusu Sicil Numarası

3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli

Bu bölümü doldurmadan önce "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.

İDARİ PARA CEZASI BORÇLARI				
Peşin	Taksit Sayısı			
	6	9	12	18

Yukarıda Tarımsal kesinti sorumlusu sicil numaram ile belirtilen ve tarımsal kesinti sorumluluğumdan kaynaklanan İdari Para Cezası borçlarını bu formdaki tercihe uygun olarak 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasını talep ediyorum.

Tarımsal kesinti sorumlusu veya
Vekilinin
Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya
Kaşesi
. … / …. / ……

ONAY/ İMZA

AÇIKLAMALAR

1) Başvuru formu, en geç 30/06/2017 tarihine kadar elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7020 Sayılı Kanun kapsamına giren borçların 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden seçilebilecek birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılacaktır.

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair taahhütnamenin (Ek:7/a) ya da ilgili mahkemeye hitaben yazılı olarak verilen havaleli dilekçenin onaylı bir örneğinin başvuruda bulunulan sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/08/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

7) Taksitle ödeme yükümlülüğünün tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü 31/08/2017 tarihinde sona ermekte olup diğer taksitler ikişer aylık dönemlere halinde ödenecektir.

Taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.

8) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

9) Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

10) İhlale girmemiş olması şartıyla, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

11) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

Ek: 1/k

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK VE ÖLÜM HALLERİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALISINA VE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERE YÖNELİK FİİLLER NEDENİYLE ÖDENMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNULAN BORÇLAR İÇİN 7020 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRMA
BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…… SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1- Borçlu Bilgileri

Adı Soyadı/Ünvanı	
Adres	Semt..... İlçe ..... Şehir..... Posta Kodu .....
Telefon No	0 (.....).....
Faks No	0 (.....).....
Cep Telefonu No	0 (.....) .....
e-Posta Adresi	
T.C. Kimlik No	
Vergi Kimlik No	
Ticaret Sicil No	

2- İşyeri Sicil Numarası

M	İŞKOLU KODU				ÜNİTE KODU				İŞYERİ SIRA NUMARASI							İL KODU			İLÇE KODU		KONT. NO		ARACI KODU		
					YENİ		ESKİ																		

3- Borcun Ödenme Şekli
*****Bu bölümü doldurmadan önce lütfen "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.

Rücu Alacak Davaları Sonucu Tespit Edilen Borç							
Peşin	Taksit Sayısı						
		6	9	12	18		

Borçlarımı bu formdaki tercihime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum. **...../ .... / 2017**

İMZA

4-Açıklamalar

1) Başvuru formu, en geç 30/6/2017 tarihine kadar işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/ Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yolunun tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31/8/2017 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle yapılacak ödemelerde 3 üncü maddelere göre belirlenen tutar;

1)Altı eşit taksit için (1,045),
2)Dokuz eşit taksit için (1,083),
3)Oniki eşit taksit için (1,105),
4)Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

4) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde, bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.

5) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler hâlinde azami yüzkırkdört eşit taksitte tahsil edilir. Ancak bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50'sini aşamaz.

6) Taksitle yapılacak Ödemelerde belirlenen tutar;
(aa) Altı eşit taksit için (1,032),
(bb) Dokuz eşit taksit için (1,053),
(cc) Oniki eşit taksit için (1,064),
(çç) Onsekiz eşit taksit için (1,086),
(dd) Yirmidört eşit taksit için (1,109),
(ee) Otuzaltı eşit taksit için (1,19),
(ff) Kırksekiz eşit taksit için (1,247),
(gg) Altmış eşit taksit için (1,304),
(ğğ) Yetmişiki eşit taksit için (1,3 61),
(hh) Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 31/8/2017 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

Ek: 1/ç

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ BORÇLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PRİMLER DAİRE BAŞKANLIĞINA
ANKARA

1- İşveren Bilgileri

Kamu İdaresinin Adı/Unvanı	
İşveren veya Vekilinin Adı, Soyadı, Unvanı	
Adres	...…….. Semt……. İlçe…… Şehir……. Posta Kodu……..
Telefon	0…...……
Faks	0..….……
E-Posta Adresi	
Vergi Kimlik No	

2- İşyeri Sicil Numarası

ÜNİTE KODU		SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI	İL KODU	İLÇE KODU	KONT. NO
YENİ	ESKİ				

3- Borcun Türü ve Ödenme Şekli Bu bölümü doldurmadan önce "Açıklamalar" bölümünü okuyunuz.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ BORÇLARI											
TALEP EDİLEN TAKSİT SAYISI											
PEŞİN	**6**	**9**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**48**	**60**	**72**	**144**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Not: a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144
b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca, 6, 9, 12, 18, 24,30, 36,
c) Diğer kamu idarelerince, 6, 9, 12, 18,
Taksitler seçilebilecektir.

Yukarıda işyeri sicil numarası belirtilen işyerimizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan **Fiili Hizmet Süresi Zammı ve İtibari Hizmet Süresi** primi borçlarını bu formdaki tercihe uygun olarak **7020 sayılı Kanun** kapsamında yapılandırılmasını talep ediyorum.

İşveren veya Vekilinin
Adı-Soyadı ve İmzası/Mühür veya Kaşesi
…….. /……./ 2017

ONAY/ İMZA

AÇIKLAMALAR

1) Başvuru formu, **en geç 30/06/2017 tarihine kadar** e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 7020 Sayılı Kanun kapsamına giren borçların belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için birer aylık, diğer kamu idareleri için ikişer aylık dönemler itibariyle;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 144,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36,

c) Diğer kamu idarelerince 6, 9, 12, 18,

eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden seçilebilecek birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için yüzkırkdört, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için otuzaltı, diğer kamu idareleri için onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

4) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 6736 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin Ek**:7/1a** nolu ekinde yer alan dilekçenin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının **en geç 31/8/2017 tarihine kada**r ödenmesi gerekmektedir.

6) Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına;

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 3,2, dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için % 36,1, yüzkırkdört eşit taksit için % 70,3 oranında,

b) İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört eşit taksit için **%** 19,4, otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında

c) Diğer kamu idareleri yönünden; altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için % 10,5, onsekiz eşit taksit için % 15 oranında,

taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

7) Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk taksit ödeme yükümlülüğü **31/8/2017 tarihinde** sona ermekte olup diğer taksitler ikişer aylık (Belediyeler açısından birer aylık) dönemlere halinde ödenecektir.

Taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.

8) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksit tutarları, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, aylık dönemler itibarıyla kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek olup, taksit tutarlarının, borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması halinde ise eksik tutarlar borçlu belediyelerce taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar ödenecektir.

9) Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

10) Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

Ek:1/ı

5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA 10 GÜNDEN FAZLA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1-İşveren Bilgileri

Adı Soyadı	
T.C. Kimlik No	
Adres	……. ……. Semt……. İlçe…… Şehir……. Posta Kodu……..
Telefon	
Cep Telefonu	
e-Posta Adresi	

2- Borcun Ödenme Şekli
Talep Edilen Taksit Sayısı:

Peşin : ◯ 12 (Oniki) Taksit : ◯
6 (Altı) Taksit : ◯ 18 (Onsekiz) Taksit : ◯
9 (Dokuz) Taksit : ◯

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.

… / … / 2017
İMZA

3- Açıklamalar

1- Başvuru formu, en geç **30/6/2017** tarihine kadar işverenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS yolunun tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3- Yapılandırılan borçlar için peşin ya da taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecek ve 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

4- Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç **31/8/2017** tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 4,5, dokuz eşit taksit için % 8,3, oniki eşit taksit için %10,5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi **31/8/2017** tarihinde sona erecektir.

5- Taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

6- Başvuru formunda borcun kaç taksitte ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

7- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, **31/8/2017** tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde ödeme planı talep edilecek taksit sayısına göre güncellenebilecektir.

8- Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış ise davalardan feragat edildiğine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçenin bir onaylı örneğinin ya da **Ek:7/a'** da yer alan taahhütnamenin başvuruda bulunulan birime verilmesi gerekmektedir

EK:2

YILLAR İTİBARIYLA Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%)

YILLAR	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
1980	9,2	29,3	4,4	3,5	2,9	2,8	0,2	1,5	3,5	7,1	3,8	3,1
1981	4,6	2,2	-0,8	-0,8	2,2	6,4	0,2	1,1	2,9	1,6	2,0	1,7
1982	3,6	3,7	3,3	1,9	1,3	1,4	2,0	1,9	1,1	0,8	1,0	0,6
1983	9,5	2,4	1,6	1,4	1,7	1,3	1,2	2,1	2,1	2,8	4,1	4,4
1984	3,9	3,4	3,3	8,3	6,9	4,7	-0,7	3,2	2,3	3,3	3,7	1,7
1985	4,8	4,7	5,3	2,3	2,2	-1,3	0,5	1,8	2,7	5,0	3,1	1,9
1986	4,5	2,0	1,3	2,0	1,6	1,0	1,2	0,2	2,2	3,9	1,5	0,9
1987	3,6	2,2	3,5	2,6	4,8	0,5	1,7	2,8	2,1	3,5	2,8	10,8
1988	6,9	6,2	7,0	4,8	2,1	2,6	2,2	3,1	3,7	6,1	5,3	4,3
1989	7,7	5,1	2,3	4,5	3,8	6,3	5,0	3,1	4,2	4,3	3,5	3,3
1990	6,4	5,5	3,6	3,1	2,3	1,4	1,3	2,5	5,3	4,9	3,8	2,6
1991	4,6	5,3	4,9	5,4	2,9	1,4	2,2	4,7	4,4	3,5	3,9	4,4
1992	11,0	5,2	4,3	2,2	0,7	0,2	1,8	4,8	6,3	5,5	3,5	3,6
1993	5,0	5,2	4,8	2,6	2,9	2,3	4,7	3,8	4,0	3,6	6,4	2,9
1994	5,3	10,1	8,5	32,8	9,0	1,9	0,9	2,7	5,4	6,9	6,4	8,3
1995	8,4	7,0	6,1	3,9	1,7	1,3	2,4	2,9	4,8	4,4	4,3	4,1
1996	9,7	5,8	7,0	8,1	4,1	2,7	2,4	3,8	5,1	5,5	5,1	3,9
1997	5,6	6,2	6,0	5,5	5,2	3,4	5,3	5,3	6,3	6,7	5,6	5,4
1998	6,5	4,6	4,0	4,0	3,3	1,6	2,5	2,4	5,3	4,1	3,4	2,5
1999	3,6	3,4	4,0	5,3	3,2	1,8	4,0	3,3	5,9	4,7	4,1	6,8
2000	5,8	4,1	3,1	2,4	1,7	0,3	1,0	0,9	2,3	2,8	2,4	1,9
2001	2,3	2,6	10,1	14,4	6,3	2,9	3,3	3,5	5,4	6,7	4,2	4,1
2002	4,2	2,6	1,9	1,8	0,4	1,2	2,7	2,1	3,1	3,1	1,6	2,6
2003	5,6	3,1	3,2	1,8	-0,6	-1,9	-0,5	-0,2	0,1	0,6	1,7	0,6
2004	2,6	1,6	2,1	2,6	0,0	-1,1	-1,5	0,8	1,8	3,2	0,8	0,1
2005	-0,41	0,11	1,26	1,21	0,20	-0,48	-0,74	1,04	0,78	0,68	-0,95	-0,04
2006	1,96	0,26	0,25	1,94	2,77	4,02	0,86	-0,75	-0,23	0,45	-0,29	-0,12
2007	-0,05	0,95	0,97	0,80	0,39	-0,11	0,06	0,85	1,02	-0,13	0,89	0,15
2008	0,42	2,56	3,17	4,50	2,12	0,32	1,25	-2,34	-0,90	0,57	-0,03	-3,54
2009	0,23	1,17	0,29	0,65	-0,05	0,94	-0,71	0,42	0,62	0,28	1,29	0,66
2010	0,58	1,66	1,94	2,35	-1,15	-0,50	-0,16	1,15	0,51	1,21	-0,31	1,31
2011	2,36	1,72	1,22	0,61	0,15	0,01	-0,03	1,76	1,55	1,60	0,65	1,00
2012	0,38	-0,09	0,36	0,08	0,53	-1,49	-0,31	0,26	1,03	0,17	1,66	-0,12
2013	-0,18	-0,13	0,81	-0,51	1,00	1,46	0,99	0,04	0,88	0,69	0,62	1,11
2014	3,32	1,38	0,74	0,09	-0,52	0,06	0,73	0,42	0,85	0,92	-0,97	-0,76
2015	0,33	1,20	1,05	1,43	1,11	0,25	-0,32	0,98	1,53	-0,20	-1,42	-0,33
2016	0,55	-0,20	0,40	0,52	1,48	0,41	0,21	0,08	0,29	0,84	0,35*	0,35
2017	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35							

* 7020 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi gereğince, 1/11/2016 tarihinden Kanunun yayımlandığı ay dahil Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak aylık 0,35 oranı dikkate alınmıştır.

EK:4

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

…….. Sosyal Güvenlik Merkezi

7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BELEDİYELERİN VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT YAPILANDIRILAN BORÇLARIN KONSOLİDE EDİLMİŞ ÖDEME PLANI

BAĞLI OLDUĞU İL PLAKA KODU	
BAĞLI OLDUĞU SGK	
BORÇLU BELEDİYE/KURUM	
İŞYERİ SİCİL NUMARALARI	
TAKSİT SAYISI	
AYLIK TAKSİT TUTARI	
TOPLAM BORÇ	
BORÇ TÜRÜ	

SIRA NO	**ANAPARA**	**Yİ-ÜFE TUTARI**	**TAKSİT FARKI**	**TOPLAM**	**GENEL BÜTÇEDEN KESİNTİ YAPILAN AY/YIL**
1					
2					
3					
4					
5					
…					
…					
144					

MEMUR **SERVİS SORUMLUSU** **MÜDÜR YRD.** **ÜNİTE AMİRİ**

Ek:5/a

Konu: Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakati

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
..... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

TAAHHÜTNAME

Müdürlüğünüzde/Merkezinizde işlem görmekte olan ..... sicil numaralı işyerimizin ..... nolu alt işvereni olan ..... ile 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne istinaden müşterek ve müteselsil borçlu bulunduğumuz toplam ……... TL borcumuzun, söz konusu alt işverene ait olan kısmının münferiden 7020 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi talebine işveren olarak muvafakat eder, anılan Kanun maddeleri hükümlerine göre borcunu ödememesi halinde müştereken ve müteselsilen borçlu bulunduğumuzu, bu konuda ileride itirazda bulunmayacağımızı ve ihtilaf yaratmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

…/ ... / 2017

Adı Soyadı/ Unvanı
İ m z a

Adres:

Tel:

Ek: 5/b

Konu: Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunulmayacağına dair dilekçe

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
..... SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
..... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

TAAHHÜTNAME

Müdürlüğünüzün/Merkezinizin ..... sicil numaralı işyerinde işlem gören .....'nin alt işveren numarası ile faaliyette bulunmaktayım.

Asıl işverenin, alt işvereni olarak çalıştırdığım sigortalılardan dolayı Kurumunuza olan borçlarımı 7020 sayılı Kanunun kapsamında ödemek üzere başvuruda bulunması nedeniyle, söz konusu işyerinden dolayı alt işveren sıfatımdan kaynaklanan borçlarım için anılan Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla ayrıca başvuruda bulunmayacağımı, bu borcun asıl işveren tarafından anılan Kanun hükümlerine göre ödenmemesi halinde, Kurumunuza karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağımı ve bundan dolayı ihtilaf yaratmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.

…/ ... / 2017

Alt İşveren
Adı Soyadı / Unvanı
İ m z a

Adres :

Tel :

Ek:6

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan……..dönemi/ayına ilişkin…… TL. tutarında 7020 sayılı Kanun kapsamındaki borcum ile ilgili …/…./.2017 tarihinde yapılandırma başvurusunda bulunmuş olduğumdan, kapsama giren borçlarımla ilgili tatbik edilen hacizlere konu mallarımın 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre İl Müdürlüğünüzce satışı yapılarak, yapılandırma kapsamında borcuma mahsup edilmesini ve bu konuda herhangi bir dava açmayacağımı beyan ve taahhüt ediyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ve talep ederim.

…./…../…..

Adı

Soyadı/Unvanı

Adres :

TC Kimlik No :

Vergi Kimlik No :

Ek:7/a

Konu: Kapsama Giren Borçlar Dolayısıyla Açılan
Davadan Vazgeçildiğine Dair Taahhütname

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
..... SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
..... SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

Müdürlüğünüzde/Merkezinizde işlem görmekte olan ..... sicil numaralı işyerimden/sigortalılığımdan kaynaklanan ve 7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarım hakkında yargı nezdinde ihtilaf yaratmayacağımı ve……mahkemesinde ……. tarihinde ……./…… Esas numarasında açmış olduğum davadan feragat ettiğimi beyan ve taahhüt eder ve iş bu davadan feragat dilekçemin yukarıda belirttiğim mahkemeye intikalini arz ederim.

... / ... / 2017

İşverenin /Alt İşverenin/Sigortalının
Adı Soyadı / Unvanı
İ m z a

Vergi Kimlik No/T.C. Kimlik No:

……

Ek:7/b

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜ
.....SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Konu: Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar Nedeniyle
Açılan Davadan Vazgeçildiğine Dair Taahhütname

……..….MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

…….

Müdürlüğümüz/Merkezimiz aleyhine ……..Vergi/Kimlik numaralı davalı……tarafından Mahkemenizde açılmış olan……..…/…….. Esas numaralı davadan, feragat edildiğine ilişkin taahhütname 7020 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası gereği ilişikte sunulmuştur.

Takdirlerinize arz ederim.

Ek: Taahhütname

I M Z A